



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 1453

Oggetto: ACCERTAMENTO FONDO INCENTIVI PER IL PERSONALE RIFERITO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA" AGGIUDICATA DAL CAT SARDEGNA - LOTTO 2 - ENTI DELLA RAS - CIG DERIVATO 8844292CA2-COMPETENZA 2025

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2025, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4/7/2017;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 avente ad oggetto la riassegnazione degli incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali fino al 20/01/2030, in conseguenza della quale il sottoscritto è nominato Direttore del Servizio Tecnico;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. n. 78 /2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ed in particolare l' art. 45 "Incentivi";

RICHIAMATO il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del D.lgs. n 50/2016 (sostituito dal succitato art. 45 del D.lgs. n. 36/2023), approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019, applicato al presente procedimento;

RICHIAMATE la propria Determinazione n. **1193/2021** del 29/07/2021 con la quale, si è aderito alla Convenzione quadro "Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le Amministrazioni ed Enti della Regione Autonoma della Sardegna" aggiudicata dal CAT Sardegna e nello specifico al LOTTO 2 - ENTI DELLA RAS - CIG derivato 8844292CA2 - Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni ed enti della Regione Autonoma della Sardegna - AGGIUDICATARIO MANPED S.R.L. – Via Porto Torres n. 42 - Sassari - P. Iva 01883690909;

la propria Determinazione n. **2233/2021** del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il quadro economico complessivo (allegato B della stessa Determina) conseguente alla adesione alla Convenzione Sardegna CAT e derivante dal calcolo del fondo per le funzioni tecniche, secondo le necessità dell'Agenzia in base alle quali sono stati emessi gli ordinativi di fornitura, per una durata contrattuale di 48 mesi, dal 01/08/2021 al 31/07/2025; è stata determinata la costituzione del gruppo di lavoro definitivo (indicato nell'**Allegato A** della stessa) ;sono state indicate le figure



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

coinvolte e sono stati impegnati i seguenti importi per la Costituzione fondo incentivi, ex art. 113 del D.lgs. 50/2016, sul capitolo SC02.1100 - Missione 01 - Programma 03 - Azione 01 – titolo1:

- quota da corrispondere ai dipendenti (codice fornitore 700001 dipendenti diversi), per € **19.261,13**, importo così ripartito:

- impegno n. **3210001138** in competenza **2021**, per una somma complessiva di € 7.222,92 (pari alla quota 2021 dell'incentivo);
- impegno n. **3210001138** in competenza **2022**, una somma complessiva di € 12.038,21 (pari alla quota 2022 e seguenti dell'incentivo);

- quota da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (codice fornitore 600076 fornitore ARPAS) sull'impegno n. **3210001139** del bilancio 2021 per una somma complessiva di € 4.815,28 (pari al 20% dell'incentivo);

la propria Determinazione n.1264/2025 del 21/07/2025 inerente la proroga tecnica del contratto in oggetto dal 01/08/2025 al 31/07/2026 e relativi impegni di spesa per la prosecuzione del servizio e incremento fondo incentivi;

ACCERTATO

che le funzioni tecniche e amministrative svolte dal personale e previste dal regolamento, per il periodo corrispondente alla Direzione di esecuzione del contratto affidata al Geom. Eugenio Ramo (nominato DEC con Determinazione n.1193/2021) poi cessato dal servizio, ovvero **dal 01/07/2021 – 31/05/2022**, sono state già accertate e liquidate con determinazione n.1414 del **2022**, e parimenti, con stessa Determinazione, è già stato liquidato il totale della quota da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali;

che le funzioni tecniche e amministrative svolte dal personale e previste dal regolamento, periodo dal **01/06/2022 – 31/12/2022**, sono state già accertate e liquidate con determinazione n. **1149/2023**;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che le funzioni tecniche e amministrative svolte dal personale e previste dal regolamento, periodo dal **01/01/2023 – 31/12/2023**, sono state già accertate e liquidate con determinazione n. **830/2024**;

che le funzioni tecniche e amministrative svolte dal personale e previste dal regolamento, periodo dal **01/01/2024 – 31/12/2024**, sono state già accertate e liquidate con determinazione n. **826/2025**;

VISTA

la propria Determinazione n.761/2022 con la quale a seguito della cessazione dal servizio del Geometra Eugenio Ramo, si è provveduto alle sostituzioni degli incaricati **a far data dal 01.06.2022** con contestuale allegato della revisione scheda gruppo di lavoro:

- **RUP:** Ing. Ignazia Sesuru, dipendente del Servizio Tecnico;
- **DEC:** Geom. Amerigo Medde, dipendente del Servizio Tecnico;
- **VERIFICA DI CONFORMITA' FINALE:** Ing. Raffaele Carlini, dipendente del Servizio Tecnico;

ACCERTATO

che è possibile procedere all'accertamento ed impegno delle quote dovute ai dipendenti riferite al periodo compreso tra il 01/01/2025 ed il 31/12/2025;

che l'applicazione delle percentuali di ripartizione previste dal Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, determina le attribuzioni di incentivo al personale coinvolto per il periodo **dal 01/01/2025 al 31/07/2025**, come previsto dalla Fase 2 del Regolamento Incentivi , così come declinate nell'allegata **tabella 1** dell'allegato al presente atto, facendone parte integrante e sostanziale, dove gli importi ivi inseriti contrassegnati da asterisco (*) sono riferiti alle rettifiche necessarie a correggere l'errata ripartizione della liquidazione degli incentivi competenza 2024 della dipendente Valeria Isola, Determinazione 689/2025, poi liquidate con Determinazione n. 826 del 26.05.2025;

CONSTATATO

che l'applicazione delle percentuali di ripartizione previste dal Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, determina le attribuzioni di incentivo al personale coinvolto nella progettazione e nell'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

esecuzione della proroga del servizio, per il periodo dal **01/08/2025 al 31/12/2025**, come previsto dalla Fase 2 del Regolamento Incentivi, così come indicate nella **tabella 2)** dell'allegato alla presente;

CONSTATATO

che le somme da liquidare riferite sia a quanto dovuto ai dipendenti, sia alla quota destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, devono preventivamente essere accertate sui Capitoli di Entrata previsti, secondo la seguente tabella:

ACCERTAMENTI IN ENTRATA	incentivi competenza 2025
ACCERTAMENTO Capitolo EC361.902	€ 1.594,84 + € 1.575,60 = € 3.170,44
ACCERTAMENTO Capitolo EC361.903	€ 437,66
SOMMANO(tot 80%+20%)	€ 3.608,10

**CONSIDERATO
CHE**

è necessario procedere prima con il provvedimento di l'accertamento e successivamente con quello di giroconto del fondo già accantonato come previsto dalla Fase 3 del Regolamento Incentivi;

DETERMINA

ART.1

DI ACCERTARE con il n. l'importo di **€ 3.170,44** riferito alla competenza 2025 degli incentivi maturati, da ripartire tra il personale incaricato, sul Capitolo **EC361.902** in entrata (Fondi incentivanti il personale art. 113 D.lgs. 50/2016)Titolo 3 delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c. di codice cliente SIBEAR 700002 (DIPENDENTI ARPAS);

ART.2

DI ACCERTARE con il n. l'importo di **€ 437,66** riferito alla competenza 2025 degli incentivi maturati, per la quota da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (codice fornitore 600076 fornitore ARPAS) sul capitolo **EC361.903** - per costituzione fondo incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016,);

ART.3

DI PROCEDERE con successivo provvedimento all'assunzione degli impegni di spesa della quota parte dell'incentivo dell'80% corrispondente a complessivi **€ 3.170,44** sui capitoli **SC02.1021** (Fondo Incentivante al personale) SC02.1060 (Contributi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

sociali) e **SC02.1176** (IRAP Fondo incentivante) come richiesto dal Regolamento agenziale del 2019, per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del D.lgs. n 50 /2016 (sostituito dal succitato art. 45 del D.lgs. n. 36/2023);

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell'Arpas.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Cliente	Codifica PCF	Codice Siope
EC361.902	00.01.01.00	19/06/2026	ACCEERT F.DO INC.SERV.PUL.CIG 8844292CA2	3.170,44	DIPENDENTI A.R.PA.S.	E.3.05.99.02.001	0000
EC361.903	00.01.01.00	19/06/2026	ACCEERT F.DO INC.SERV.PUL.CIG 8844292CA2	437,66	ARPAS - AG.REG.AMB.SARDEGNA	E.3.05.99.02.001	0000

Riassunto dei dati finanziari

	EC361.902	EC361.903	TOTALE
2026	3.170,44	437,66	3.608,10
TOTALE	3.170,44	437,66	3.608,10

Istruttore Pratica:

VALERIA ISOLA